

ด่วนที่สุด

ที่ อส ๐๐๔๔.๑/๙๙๔



ประธานกรรมการ ป.ป.ท.
เลขรับ ๐.๑๖๐๐
วันที่ ๑๔ มิ.ย. ๒๕๖๔
สำนักงานอัยการพิเศษฝ่าย.....

คดีปกครองนครราชสีมา ๑

ต.ในเมือง อ.เมือง

จ.นครราชสีมา ๓๐๐๐๐

พฤษภาคม ๒๕๖๔

กองกฎหมาย
เลขรับที่ ๙๘๒
วันที่ ๑๔ มิ.ย. ๒๕๖๔ เวลา ๑๔.๒๔ น.

เรื่อง แจ้งคำสั่งเรียกให้ทำคำแก้อุทธรณ์

เรียน ประธานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตในภาครัฐ

อ้างถึง หนังสือสำนักงานคดีปกครองนครราชสีมา ที่ อส ๐๐๔๔/๕๑ ลงวันที่ ๓ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๔

สิ่งที่ส่งมาด้วย สำเนาหมายคำสั่งเรียกให้ทำคำแก้อุทธรณ์พร้อมสำเนาคำอุทธรณ์ของผู้ฟ้องคดี จำนวน ๑ ชุด

ตามหนังสือที่อ้างถึง สำนักงานคดีปกครองนครราชสีมา ได้แจ้งผลคำพิพากษาศาลปกครองชั้นต้น ในคดีของศาลปกครองสูงสุด คดีหมายเลขดำที่ อ.๕๓๐/๒๕๖๔ (เป็นคดีศาลปกครองนครราชสีมา คดีหมายเลขดำที่ บ.๑๐๓/๒๕๖๕ คดีหมายเลขแดงที่ บ.๑๒/๒๕๖๕) ระหว่าง นางอัจฉรา แสงผล ผู้ฟ้องคดี องค์การบริหารส่วนตำบลภูหลวง ที่ ๑ กับพวกรวม ๔ คน ผู้ถูกฟ้องคดี ให้คณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตในภาครัฐ ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๓ ทราบแล้ว ความละเอียดแจ้งแล้ว นั้น

ต่อมา ศาลปกครองสูงสุดได้มีคำสั่งเรียกให้ทำคำแก้อุทธรณ์พร้อมส่งสำเนาคำอุทธรณ์ของผู้ฟ้องคดีไปยังพนักงานอัยการผู้รับมอบอำนาจจากผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๓ ให้ผู้ถูกฟ้องคดีทำคำแก้อุทธรณ์ยื่นต่อศาลภายใน ๓๐ วัน นับแต่วันที่ได้รับคำสั่งเรียกของศาล (รับคำสั่งเรียกวันที่ ๒๗ พฤษภาคม ๒๕๖๔) ดังนั้นจึงขอให้ผู้ถูกฟ้องคดี มอบหมายให้เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบคดีนี้ตรวจสอบคำอุทธรณ์ของผู้ฟ้องคดีและจัดทำบันทึกสรุปข้อเท็จจริงและข้อโต้แย้งตามประเด็นแห่งคำอุทธรณ์ของผู้ฟ้องคดี ตามสิ่งที่ส่งมาด้วยพร้อมเอกสารหลักฐานที่ใช้อ้างอิงประกอบที่รับรองสำเนาถูกต้องทุกหน้า จำนวน ๓ ชุด (ถ้ามี) ส่งไปยังสำนักงานอัยการพิเศษฝ่ายคดีปกครองนครราชสีมา ๑ ภายในวันที่ ๑๘ มิถุนายน ๒๕๖๔ เพื่อเป็นแนวทางให้พนักงานอัยการผู้รับมอบอำนาจพิจารณาจัดทำคำแก้อุทธรณ์ของผู้ถูกฟ้องคดี ได้ครบถ้วนถูกต้อง ทั้งในข้อเท็จจริงและข้อกฎหมายและยื่นต่อศาลภายในกำหนดต่อไป ขัดข้องประการใดหรือไม่ประสงค์จะยื่นคำแก้อุทธรณ์ขอได้แจ้งให้ทราบภายในกำหนดเวลาดังกล่าวด้วยและหากไม่แจ้งภายในกำหนดเวลาดังกล่าวถือว่าไม่ประสงค์จะยื่นคำแก้อุทธรณ์ต่อไป

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาดำเนินการ

มอบ... กลุ่มงานคดี (ตุลาการพิเศษ)

ขอแสดงความนับถือ

ชัชวาล

นายชัชวาล ภาควัตติพากร

ผู้อำนวยการกองกฎหมาย

๑๔ มิ.ย. ๒๕๖๔

ว.ระพีพงษ์

(นายวีระพงษ์ โล่นวรรณ์)

อัยการพิเศษฝ่ายคดีปกครองนครราชสีมา ๑

ส่งกองกฎหมาย

สำนักงานอัยการพิเศษฝ่ายคดีปกครองนครราชสีมา ๑

โทรศัพท์/โทรสาร ๐๔๔-๒๕๓๘๐๘ ไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ :Korat-admin@ago.go.th

นายบัญชา ใจสอาด พนักงานอัยการเจ้าของสำนวน

นายเดชธร จิยะพันธ์ นิติกร ผู้ประสานคดี

(เลขรับที่ ๒๒๔/๒๕๖๕ พวง ๒๓๖/๒๕๖๕, ๒๑๖/๒๕๖๕)

๑๔ มิ.ย. ๒๕๖๔

(นายอำนาจ พวงชมพู)

ประธานกรรมการ ป.ป.ท.

๑๔ มิ.ย. ๒๕๖๔